

한 전KPS(주) 상 임 감 사

시 정 (추 급) · 주 의 · 개 선 요 구

일련번호 2024-06-002

제 목 정비보조원 노무임 과소지급 및 지급절차 미준수

관계부서 ○○○사업처

조치부서 ☆☆☆사업처, ◇◇◇사업처, ○○○사업처

내 용

1. 업무 개요

민원인 @@@은 2023년 10월 4일부터 ○○○사업처 「#2 제26차 계획 예방정비공사」('23. 9. 19. ~ 12. 17.)의 ▽▽부 정비보조원으로 근무하던 중 2023년 11월 13일부로 보온조 정비보조원으로 변경되었으며, ‘보온’은 노무 등급결정표상 가점 항목임에도 가점 부여가 누락되어 적절한 급여를 지급 받지 못한 점을 사유로 민원을 제기한 바 있다.

당시, ○○○사업처 ▽▽부장 ###와 ▽▽차장 \$\$\$은 「#2 제26차 계획 예방정비공사」 수행을 위해 정비보조원 12명을 채용하면서 작업유형 및 방법, 기술력 등에 의거한 노무등급에 따라 일급을 산정하여 근로계약을 체결하는 업무를 수행하였으며, @@@이 보온조로 변경되었음에도 가점 부여 및 노무등급 재산정을 누락하였다.

이에 @@@이 유해작업으로 인한 일급단가 인상 여부에 대해 민원을 제기하였고 ○○○사업처장 %%% 등 간부 4명은 사후에 노무등급 가점을 부여하고, 재산정된 노임단가에 따라 임금 **천 원을 추가 지급하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

가. 관계규정

① ○○○사업처-4691(2023. 11. 22.) 「정비보조원 운영 및 관리기준」에 따라 운영부서는 정비보조원 채용시 노무등급 결정표 및 노임단가 적용표를 기준으로 정비보조원 투입분야에 따라 일급 단가를 결정하여야 한다.

[표1] 노무등급결정표 가점 항목

④ 가점	㉓ 폐기물처리, 탱크청소, 환경관리작업	10	()	※ 좌항 가점 항목중 2개 항목이상 중복시 높은 점수 1개 항목만 인정
	㉔ SW/YD 등 야외작업	10		※ 사무보조는 컴퓨터 관련 유지격자 컴퓨터 활용, 워드, 정보처리
	㉕ 보온 , 도장, 비계, 용접작업 보조	10		※ 가점 적용대상자는 해당분야에 필히 ○표
	㉖ 운전	10		
	㉗ 방사선관리구역 종사자	20		
	㉘ 교대근무, 시차근무	10		
	㉙ 취수구 작업	10		※ 좌항 가점 적용시 작업배치 사항을 구체적으로 명시요
	㉚ 한전KPS 퇴직직원	15		
	㉛ 기술자격 가점			
	정비보조 가점	문서보조 가점		
	- 산업기사 이상	- 1급	15	
	- 기능사	- 2급	10	
	- 인정기능사	- 3급	7	※ ㉚항은 해당직무와 관련이 있는 기술 자격에 한하며, 증명서 제출시에만 인정

② 「취업규칙」 제9조 (기본적사항) 제1항에 따라, 직원은 회사의 방침, 제규정 또는 상사의 직무상의 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 완수해야 하고, 동 규칙 제10조 (복무규율) 제2호에 따라 항상 담당직무에 대한 책임을 인식하고 업무지식과 업무의 체득 및 경영개선에 적극 노력하여야 한다.

③ 「산업안전보건법 시행규칙」 제26조(교육시간 및 교육내용) 제1항에 따라 근로자의 작업내용 변경 시 1시간 이상의 교육을 시행하여야 한다.

나. 판단기준

따라서 ○○○사업처 ▽▽부(운영부서)는 정비보조원 투입 분야를 변경 (▽▽→보온)할 경우, 정비보조원 운영 및 관리기준에 따라 가점을 부여하여

노무등급을 재산정하고, 노임단가 인상을 반영한 근로계약서를 작성해야 하며, 작업내용 변경에 따라 1시간 이상의 교육을 시행하였어야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 정비보조원 투입 작업 변경에 따른 노무등급 가점 부여 누락

그런데, ○○○사업처 ▽▽부장 ###와 ▽▽차장 \$\$\$은 @@@의 투입 작업을 노무등급 가점대상 항목인 보온 분야로 변경하였음에도 가점 부여를 누락하고, 노임단가를 인상하지 않은 사실이 확인되었다.

상기 지적내용에 대하여 ▽▽차장 \$\$\$은 근로계약서에 정비보조원 배치조 및 수행 업무를 명시하지 않으므로 직무 변경이라 생각하지 않았으며, 「정비보조원 운영 및 관리기준」의 노무등급 결정표에 가점부여 기준 및 방법이 명시되지 않았고, 정비보조원의 업무는 투입 분야에 관계없이 공기구 및 자재 운반, 청소 등으로 단순 유사하기 때문에 가점을 부여하지 않았다고 진술하였다.

그러나 ① 「정비보조원 운영 및 관리기준」 노무등급 결정표에서 ‘보온’ 작업의 가점을 10점으로 명시하고 있으며, ② 이를 상한선으로 보아 0~10점 범위에서 점수를 부여할 수 있다는 해석론은 관리감독자의 자의적 판단에 따라 근로계약의 공정성을 훼손할 위험성이 상당할 것으로 사료된다.

또한 ③ 정비보조원에게 부여할 업무의 수준은 운영부서에서 결정할 사항이므로 업무 수준이 단순하여 가점을 부여하지 않았다는 진술은 자가당착 오류에 해당하는 것으로 판단된다.

나. 노무등급 재평가에 따른 일급 인상분 추가지급 시 관련법령 위반

상기 문제점에 대하여 @@@은 국민청원을 통해 일급단가가 인상되지 않은 점에 대한 민원을 제기하였으며(2024.2.15.), ○○○사업처장 %%%등 관리자 4명은 가점 사후부여 및 노무등급 재평가(1등급 상승)를 통해 산정된 추가금액 **천 원을 @@@에게 지급하였다.(2024.2.29.)

[표2] 노무등급 재평가에 따른 추가노임 산출내역

[단위: 원]

구분	근무기간	출근 일수(A)	주휴 수당(B)	일 급			추가지급액 [(A+B)*C]
				변경 전	변경 후	증감(C)	
일급 인상 전	'23.11.10. ~ 12.14.	23	3	** ,000 (C등급)	** ,000 (B등급)	* ,000	** ,000
일급 인상 후	'23.12.15. ~ '24.1.5.	16	4	** ,000 (D등급)	** ,000 (C등급)	* ,000	** ,000
합 계							** ,000

[표3] 노무등급 결정표

(일급인상 전)

구 분	등 급				
	D	C	B	A	S
퇴직직원	***,000	***,000	***,000	***,000	***,000
정비보조원	** ,000	** ,000	** ,000	** ,000	** ,000
사무보조원	** ,000	** ,000	** ,000	** ,000	** ,000
특수직종	별도 책정				

(일급인상 후 : '23.12.15.부 적용)

구 분	등 급				
	D	C	B	A	S
퇴직직원	***,000	***,000	***,000	***,000	***,000
정비보조원	** ,000	** ,000	** ,000	** ,000	** ,000
사무보조원	** ,000	** ,000	** ,000	** ,000	** ,000
특수직종	별도 책정				

그런데 일급 인상분의 추가 지급은 관련법령·내규에 따라 1시간 이상 교육 및 근로계약서 변경이 수반되어야 함에도 ○○○사업처는 민원 조기 종결에만 집중하여 상기 절차를 모두 누락한 사실이 확인되었다.

관련법령 및 내규

◇ 「산업안전보건법 시행규칙」 제26조(교육시간 및 교육내용 등)

교육과정	채용시	작업내용 변경 시	특별교육
교육대상	일용근로자	일용근로자	별표 5 제1호 라목 각 호의 어느 하나에 해당하는 작업에 종사하는 일용근로자
시간	1시간 이상	1시간 이상	2시간 이상

◇ 사규 「계약근로자관리지침」 제23조(근로계약 체결) 계약근로자의 계약사항과 담당업무를 변경할 필요가 있는 경우, 사용부서는 즉시 그 내용을 관리 부서에 통보하여야 하며, 관리부서는 변경된 내용에 따라 근로계약서를 다시 작성하여야 한다.

비록 산업안전보건법 시행규칙 제26조 위반에 대한 벌칙규정은 없으나 중대재해처벌법 제정 등 공공기관의 안전 강화를 요구하는 사회 분위기를 반영하여 안전 관련 법령의 엄격한 준수가 필요할 것이다. 그럼에도 ○○○ 사업처는 정비보조원의 투입 작업에 관계없이 업무 수준이 단순 유사하여 ‘작업내용 변경’으로 인지하지 못하였는 바, 이에 대한 인식 개선이 시급할 것으로 판단된다.

다. 정비보조원 작업 변경 시 노무등급 재평가 시행기준 반영 필요

전국 사업장을 대상으로 2023. 1월부터 2024. 2월까지 수행한 공사 중 정비보조원 역무가 변경되었음에도 노무등급 재산정 누락 여부를 점검한

결과, 역무가 변경된 정비보조원 116명 중 노무등급이 재산정된 인원은 105명이며 나머지 인원은 단가 변동이 없어 노무등급 재산정 대상에 포함되지 않으므로, 노무등급 재산정이 누락된 인원은 ○○○사업처 정비보조원 1명(@@@)으로 확인되었다.

정비보조원에 대한 노무등급 산정 실태는 전사적으로 양호하다고 볼 수 있으나, 노무등급 결정표에 가점 항목이 기술되어 있음에도 정비보조원의 업무 수준에 대한 현장부서의 자의적 판단으로 인해 “정비보조원이 가점 항목의 작업을 직접 수행하는 경우에만 해당 가점을 부여한다.”고 해석하는 등 노임단가 산정의 혼동을 방지할 필요가 있으므로 정비보조원의 작업 변경 시 노무등급 재평가 시행기준을 「단기계약근로자 운영 절차서」에 반영할 필요성이 있을 것으로 판단된다.

관련자 및 조사자 의견

○○○사업처 ▽▽차장 \$\$\$은 「정비보조원 운영 및 관리기준」에서 작업 변경에 따른 가점부여 기준 및 방법이 명시되지 않았으며, ▽▽부장 ###는 정비보조원의 업무가 공기구·자재 운반 및 청소 등 단순하고 업무 성격이 유사하므로 가점을 부여하지 않은 것이라고 진술하였다.

그러나 노무등급 결정표에서 ‘보온’ 작업의 가점을 10점으로 명시하였고, 국가기술자격증 소지자 2명에게 가점을 부여하면서 타 항목의 가점 부여는 누락한 사실 등에 비추어 관리감독자가 가점 항목을 자의적으로 운영하여 근로계약의 공정성을 훼손할 수 있으므로 상기 주장은 수용할 수 없다.

조치할 사항

- ① ○○○사업처장은 정비보조원 @@@의 노무등급 재평가 누락에 따른 미지급 노임 **천 원을 추급하고(완료), 정비보조원 투입작업 변경 시 관련 법령 및 내규를 준수할 수 있도록 교육을 시행하시기 바랍니다.(시정)
- ② 또한, 작업내용이 변경된 정비보조원의 노무등급 재평가, 산업안전 보건교육(1시간 이상), 근로계약서 재작성을 누락하여 법령·내규 준수 및 관리감독에 소홀한 ▽▽부장 ###와 ▽▽부 차장 \$\$\$에게 주의조치 하시기 바랍니다.(주의)

[관련자 명세]

소속	직급	성명	당시직무	해당 관리기간	귀책사유	조치
○○○사업처	2	###	▽▽부장	'22. 7. 1.~현재	취업규칙 제9조(기본적사항) 및 제10조(복무규율) 위반	주의
	3	\$\$\$	▽▽차장	'23. 1. 11.~현재		주의

- ③ ☆☆사업처장, ◇◇◇사업처장은 각 사업처의 「단기계약근로자운영 및 관리기준」에 정비보조원 채용 또는 작업내용 변경 시 노무등급 가점 적용 및 재평가 시행 기준 등을 반영하여 향후 가점 기준이 준수할 수 있도록 조치하시기 바랍니다.(개선)

[행정상 조치사항 명세(개선)]

문 제 점	조치 방안	조치 부서
정비보조원 채용 시 노무등급 결정표의 가점적용과 작업내용 변경 시 노무등급 결정 재평가 시행미흡	정비보조원 채용 시 노무등급 결정의 가점 적용 구체화 및 작업내용 변경 시 노무등급 재평가의 세부 기준 수립 및 반영	☆☆사업처 ◇◇◇사업처